출처: lbox.kr/case/수원지방법원/2018고단5955

# 수원지방법원

## 판 결

| | |
|---|---|
| 사건 | 2018고단5955 도로교통법위반(음주운전) |
| 피고인 | A |
| 검사 | 최인상(기소), 공소정(공판) |
| 변호인 | 변호사 신성호 |
| 판결선고 | 2019. 1. 23. |

## 주 문

피고인을 징역 6개월에 처한다.

## 이 유

**범죄사실**

[범죄전력]

피고인은 2008. 5. 30. 수원지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 100 만원의 약식명령을, 2008. 11. 28. 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 100만 원의 약식명령을 각각 발령받고, 2009. 7. 15. 수원지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄 등으로 징역 10월에 집행유예 2년을, 2011. 2. 24. 수원지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄 등으로 벌금 500만 원을, 2014. 11. 27. 수원지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 징역6월에 집행유예 2년을 각각 선고받았다.

[범죄사실]

피고인은 2018. 9. 26. 22:54경 수원시 권선구 B시장 앞 도로에서부터 수원시 권선구 C에 있는

D 앞 도로에 이르기까지 약 700m의 구간에서, 혈중알콜농도 0.109%의 술에 취한 상태로 E EQ900 승용차를 운전하였다.

이로써 피고인은 음주운전 금지 규정을 2회 이상 위반한 사람으로서 다시 술에 취한 상태에서 자동차를 운전하였다.

**증거의 요지**

1. 피고인의 법정진술

1. 주취운전자 정황진술보고서, 음주운전단속결과통보

1. 판시 전과 : 범죄경력등조회회보서, 수사보고(동종 범죄전력 확인 결과), 약식명령문 및 판결문

**법령의 적용**

1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택

도로교통법 제148조의2 제1항 제1호, 제44조 제1항, 징역형 선택

1. 작량감경

형법 제53조, 제55조 제1항 제3호(아래 양형의 이유 중 유리한 정상 참작)

**양형의 이유**

[처단형의 범위] 징역 6개월 ~ 징역 1년 6개월

[선고형의 결정]

아래와 같은 정상과 그밖에 피고인의 나이, 성행, 환경, 범행의 동기와 범행 후의 정황 등 기록에 나타난 양형조건을 참작하여 주문과 같이 형을 정하였다.

○ 유리한 정상 : 자신의 잘못을 인정하며 진지하게 반성하는 태도를 보이고 있고, 처와 세 자녀를 부양하고 있으며, 알콜의존증을 치료하여 향후 음주운전을 하지 않을 것을 다짐하고 있다. 또한 평소 선행을 베풀며 모범적으로 생활해 왔다는 이유로 지인과 가족들이 피고인의 선처를 탄원하고 있다.

○불리한 정상 : 피고인은 2001. 8. 10. 도로교통법위반(음주운전)죄 등으로 벌금 200만 원, 2002. 3. 27. 특가법(도주차량) 및 도로교통법위반(음주운전) 등으로 징역 8월에 집행유예 2년, 2008. 5. 30. 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 100만 원, 2008. 11. 28. 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 100만 원, 2009. 7. 15. 도 로교통법위반(음주운전)죄 등으로 징역 10월에 집

행유예 2년을, 2011. 2. 24. 도로교통법위반(음주운전)죄 등으로 벌금 500만 원을, 2014. 11. 27. 도로교통법위반(음주운전)죄로 징역6월에 집행유예 2년을 각 선고받아 동종 범죄로 벌금형 총 4회, 징역형의 집행유예 3회의 처벌을 받은 전력이 있음에도 자숙하지 아니하고 소주 2병을 마신 상태에서 이 사건 범행을 저질렀는바, 피고인의 범죄 전력 등에 비춰보면 벌금형이나 집행유예만으로는 더 이상 피고인의 교화나 개선이 어렵다고 판단된다. 음주운전은 자신뿐 아니라 타인의 생명과 재산을 침해할 위험성이 매우 높은 범죄이므로 엄히 처벌하여 다시는 안일하고 무책임한 생각으로 이와 같은 범행을 하지 못하도록 할 필요성이 크다.

판사 차주희